

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3220/2530

พนักงานอัยการ ประจำศาล จังหวัด
นครราชสีมา (อำเภอ บัวใหญ่

นาย เฉลียว เจน กลาง

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 137, มาตรา 267

สุ.และส. เป็นข้าราชการรับแจ้งและจดข้อความอันเป็นเท็จจากจำเลยในฐานะ
เป็นเจ้าหน้าที่ของคุรุสภา สุ.และส. จึงไม่อยู่ในฐานะเป็นเจ้าพนักงานผู้กระทำการ
ตามหน้าที่ตาม ป.อ.มาตรา 137,267 การกระทำของจำเลยไม่เป็นความผิดตามกฎหมาย
ดังกล่าว.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137,
267,83, 91, 92, 32, 33 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา(ฉบับ
ที่ 6) พ.ศ. 2526 มาตรา 4 และเพิ่มโทษจำเลยด้วย

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา
137, 267, 268 จำเลยกระทำผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานและให้เจ้า
พนักงานจดข้อความอันเป็นเท็จเป็นความผิดกรรมเดียว ให้ลงโทษตามมาตรา 267

ซึ่งเป็นบทหนัก แต่เนื่องจากจำเลยกระทำผิด 3 กระทั่ง ลงโทษจำคุกกระทั้ละ 1 ปี เป็นจำคุก 2 ปีสำหรับความผิดฐานใช้เอกสารเท็จและแจ้งให้เจ้าพนักงานจดข้อความอันเป็นเท็จ ลงโทษตามมาตรา 268 จำคุก 1 ปี รวมจำคุก 3 ปีเพิ่มโทษหนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 92 เป็นจำคุก 4 ปี

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่ขอให้ลงโทษจำเลยฐานแจ้งให้เจ้าพนักงาน คือนางสาวสุอารีย์ จงเอื้อกลาง เจ้าหน้าที่ธุรการประจำสำนักงานศึกษาธิการอำเภอบัวใหญ่ และนายสมาน ศิริวัฒน์ศึกษาธิการอำเภอบัวใหญ่ จดข้อความอันเป็นเท็จนั้น เห็นว่านางสาวอารีย์กับนายสมานรับแจ้งและจดข้อความอันเป็นเท็จดังกล่าวในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของคุรุสภา แม้บุคคลทั้งสองจะเป็นข้าราชการแต่ก็ไม่อยู่ในฐานะเป็นเจ้าพนักงานผู้กระทำการตามหน้าที่ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137, 267 การกระทำในส่วนนี้ของจำเลยจึงไม่เป็นความผิดตามกฎหมายดังกล่าว ปัญหานี้เป็นข้อกฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้จำเลยมิได้ฎีกาขึ้น มาด้วย ศาลฎีกาเห็นสมควรวินิจฉัยให้ถูกต้อง

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดในฟ้องข้อ (ก) ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137, 267 กระทั้ละหนึ่ง และในฟ้องข้อ (ข)ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 268 อีกกระทั้ละหนึ่ง เป็นความผิด 2 กระทั้ละลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 268 วรรคสอง กระทั้ละเดียว ให้จำคุก 1 ปี เพิ่มโทษหนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 92 รวมเป็นจำคุก 1 ปี 4 เดือน ค่าขออื่นให้ยกเสีย".

(สมบูรณ์ ฤกษ์สำราญ-ไพรัช วงศ์วัฒน์-ไพจิตร วิเศษโกสิน)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ